CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA – ABIQUIF

- Capítulo 1 - Preâmbulo
- Capítulo 2 - Dos princípios, missão e da política da qualidade
- Capítulo 3 - Do conflito de interesses e da conduta
- Capítulo 4 - Da transparência e da integridade dos atos e ações
- Capítulo 5 - Da imagem e tratamento das informações
- Capítulo 6 - Do meio ambiente
- Capítulo 7 - Da violação dos preceitos deste Código
- Capítulo 8 - Da vigência e da alteração deste Código

Capítulo 1 – Preâmbulo

Art. 1º Este Código de Conduta e Ética é um compromisso de *compliance* e integridade que a ABIQUIF, como entidade representativa dos produtores de insumos farmacêuticos, assume perante a sociedade, com o objetivo de atuar de forma ética e cumprir as normas e a legislação.

Art. 2º Estão sujeitos a este Código as pessoas jurídicas, seus representantes e as pessoas físicas associadas, conforme o Estatuto Social, sempre que estiverem representando ou fazendo referência à ABIQUIF, os dirigentes, os colaboradores e terceiros prestadores de serviços da ABIQUIF ("Partes").

§ 1º São dirigentes da ABIQUIF os membros, eleitos, designados ou contratados, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e o Presidente Executivo.

§ 2º São colaboradores todos os trabalhadores admitidos na ABIQUIF, pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), incluídos os trabalhadores contratados em regime de tempo parcial, os estagiários, menores aprendizes e temporários.

§ 3º São terceiros as pessoas físicas e jurídicas que prestam serviços para a ABIQUIF, mediante contrato escrito ou verbal.

Capítulo 2 - Dos princípios, missão e da política da qualidade

Art. 3º São princípios da ABIQUIF:

I - defesa do regime democrático, da isonomia competitiva e da livre concorrência;
II - observância aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência;
III - estrito cumprimento da Lei e respeito às instituições;
IV - empenho na construção de uma sociedade moderna, ética e socialmente justa;
Temos como visão ser a principal entidade representativa do setor farmoquímico na América Latina, promovendo ações integradas que ampliem o desenvolvimento, inovação e produção de IFAs no Brasil tornando o país referência na região.
VI - respeito aos direitos humanos, à diversidade e inclusão;
VII - não tolerância de quaisquer formas de discriminação, assédio, ou descumprimento dos direitos humanos.

Art. 4º É a visão da ABIQUIF:
Temos como visão ser a principal entidade representativa do setor farmoquímico na América Latina, promovendo ações integradas que ampliem o desenvolvimento, inovação e produção de IFAs no Brasil tornando o país referência na região.

Art. 5º É missão da ABIQUIF:
I - a defesa e promoção dos interesses das associadas de forma geral, junto aos governos e órgãos da Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estaduais e municipais, e promoção do inter-relacionamento com outras entidades congêneres a nível global;
II - o estímulo à produção de insumos farmacêuticos no Brasil, visando atender a indústria brasileira e participar do mercado internacional;
III - o fortalecimento da competitividade sistêmica e empresarial do setor;
IV - o implemento de ações para aumentar a competitividade e a visibilidade da indústria nacional;
V - o fomento dos negócios nos mercados nacional e internacional.

Art. 6º São princípios da política da qualidade da ABIQUIF:
I - agir com prontidão e competência no atendimento das necessidades estruturais e conjunturais da indústria farmoquímica;
II - oferecer serviços diferenciados às associadas, quando cabível, em condições especiais e com exclusividade;
III - adotar processos de trabalho confiáveis e ágeis, gerando resultados compatíveis com as melhores práticas existentes.

Capítulo 3 - Do conflito de interesses e da conduta

Art. 7º Nenhuma das Partes sujeitas a este Código deve utilizar sua relação e/ou posição na ABIQUIF para influenciar decisões que venham a favorecer interesses próprios ou de terceiros, em detrimento dos interesses da entidade ou do setor.

Art. 8º As Partes sujeitas a este Código devem atuar em estrito cumprimento da Constituição Federal, da legislação vigente, assim como do Estatuto, regimentos e regulamentos internos, decisões das assembleias gerais e dos órgãos estatutários da ABIQUIF.

Art. 9º As Partes sujeitas a este Código não podem exercer atividades particulares que, de alguma forma, conflitem com os interesses da ABIQUIF e, em caso de dúvidas, devem formalizar consulta para a Presidência, com cópia para o Conselho de Administração.

Art. 10º As Partes sujeitas a este Código, no desempenho de seus cargos e funções, devem agir com cortesia, urbanidade e respeito, sem distinção ou discriminação de origem, raça, cor, gênero, orientação sexual, condição física, idade, crença religiosa, política ou de qualquer outra natureza.

§1º Não serão tolerados comportamentos que caracterizem discriminação, assédio moral, sexual ou econômico, ou abuso de autoridade, manifestados não só durante as atividades associativas, como também no convívio social, dentro ou fora das dependências da ABIQUIF.

§ 2º É vedado o porte ou consumo de drogas ilegais nas dependências da ABIQUIF.

§ 3º É vedado o comércio de mercadorias de qualquer tipo ou espécie, no ambiente de trabalho.

§ 4º É proibido o uso de recursos financeiros, serviços ou de bens do ativo da ABIQUIF para qualquer fim pessoal estranho ao objeto social da entidade.

§ 5º É vedada qualquer propaganda de cunho político partidário ou de natureza religiosa durante as atividades associativas no âmbito ou fora das dependências da ABIQUIF.

Art. 11. À ABIQUIF, principalmente aos seus órgãos e às Partes sujeitas a este Código, é vedado recomendar, indicar ou promover, ainda que de forma indireta, empresas fornecedoras de bens e serviços, às associadas, bem como a terceiros; exceção feita às empresas que patrocinam eventos na entidade, ocasião em que terão a possibilidade de divulgar suas marcas, serviços ou produtos como contrapartida.

Capítulo 4 - Da transparência e da integridade dos atos e ações

Art. 12. As Partes sujeitas a este Código têm o dever de atuar com transparência, integridade, respeito à legislação vigente, incluindo, mas não se limitando à Lei n. 12.846/2013 e suas regulamentações, bem como às normas internas, no desempenho de seus cargos e funções, devendo atuar com lealdade e sem qualquer conflito de interesses com a ABIQUIF.

§ 1º A contratação de fornecedores de bens e serviços necessários para as atividades da ABIQUIF deve obedecer às regras específicas e procedimentos, bem como os princípios da economia, qualidade, legalidade, impessoalidade, imparcialidade, honestidade e moralidade.

§ 2º É vedado receber ou aceitar, direta ou indiretamente, promessa de vantagens materiais de qualquer espécie dos fornecedores de bens e serviços e associadas, incluindo presentes, refeições, viagens, pacotes de entretenimento (passeios, eventos, shows, entre outros), salvo quando promovidos em caráter institucional.

§ 3º Nas relações com entes públicos ou privados e autoridades governamentais, nacionais ou estrangeiras, ou com pessoas a eles relacionadas, é vedado oferecer, prometer ou dar, direta ou indiretamente, quaisquer vantagens materiais, mimos ou presentes, independente do seu valor, salvo os materiais promocionais produzidos pela ABIQUIF.

§ 4º É vedado às Partes sujeitas a este Código, em nome da ABIQUIF fazer doações ou patrocinar causas de natureza política ou religiosa, bem como com o objetivo de eventual retribuição ou de obtenção de vantagem posterior.

§ 5º São vedadas as práticas de conluios e/ou fraudes em licitações e contratos com o governo, nacional ou estrangeiro, oferecimento de vantagem a licitante concorrente e embaraço à ação de autoridades fiscalizatórias.

Art. 13. As Partes sujeitas a este Código e os órgãos estatutários deverão zelar para que não sejam discutidos em reuniões temas concorrencialmente sensíveis e para que as decisões tomadas não configurem prática de ato contra o princípio da livre concorrência, tais como:

a) alinhamento de preços e condições de venda dos produtos e serviços;

b) divisão de áreas de atuação, território ou clientes;
c) limitação ou acordo sobre a oferta de produtos no mercado;
d) atos discriminatórios contra clientes e fornecedores;
e) promoção, obtenção ou influência a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes;
f) troca de informações sensíveis entre concorrentes, tais como: preços atuais e futuros, custos, participações de mercado, quantidades, níveis de produção, estoques, planos de marketing, planos de crescimento, política de descontos, de seus associados ou relacionadas às estratégias das empresas e outras que possam acarretar uma coordenação de mercado, mesmo que de forma tácita;
g) discussão, negociação ou divulgação em suas dependências de acordo entre concorrentes sobre (i) tabela referencial, ainda que sugestiva, de preços e condições comerciais, (ii) divisão de mercados e/ou estabelecimento de limites de atuação no que se refere a territórios, produtos e/ou clientes, (iii) margens de lucro, (iv) diferenciais de produtos ou serviços, (v) elementos formadores de preços de cada empresa, (vi) descontos concedidos, (viii) lançamento de produtos, (ix) abrangência territorial ou de mercado, (x) planos de crescimento, dentre outras informações concorrencialmente sensíveis;
h) outras práticas prejudiciais à legislação de defesa da concorrência.

Art. 14. É vedado aos dirigentes valer-se das prerrogativas de seus cargos na entidade com objetivo de obter privilégios, vantagens indevidas ou facilidades para as empresas que representam, quebrando com isso o princípio da livre concorrência e os objetivos deste Código.

Capítulo 5 - Da imagem e tratamento das informações

Art. 15. A imagem e reputação da ABIQUIF são importantes atributos dela perante a sociedade, Poder Público e associadas, devendo todas as Partes sujeitas a este Código zelar pelo respeito ao nome da entidade e pelo bom uso de sua marca, impedindo o uso não autorizado, depreciativo ou indevido por terceiros.

Art. 16. É dever de todas as Partes sujeitas a este Código, zelar pela confidencialidade dos dados e informações de natureza individual e pessoal relativos às associadas, de seus representantes, dos dirigentes, dos funcionários, dos colaboradores e dos fornecedores, quando a condição de sigilo for por eles requerida, salvo para cumprir ordem judicial.

§ 1º No tratamento de dados pessoais a ABIQUIF respeita a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e as normas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD.

§ 2º São de natureza pública os dados e informações que tenham sido publicados nos meios de comunicação da ABIQUIF, ou que tenham sido divulgados pela imprensa em decorrência de entrevistas individuais ou coletivas, “press releases” e comunicados.

§ 3º Somente podem manifestar-se publicamente em nome da ABIQUIF, o Presidente do Conselho de Administração, o Vice-Presidente, o Diretor Secretário e o Presidente Executivo.

§ 4º Incluem-se na restrição do parágrafo anterior, as manifestações através dos meios de comunicação, inclusive das mídias eletrônicas da rede social e similares.

§ 5º São de acessibilidade restrita aos membros dos respectivos órgãos, as atas de reuniões e assembleias gerais.

Art. 17. As informações e dados produzidos e armazenados (arquivados ou salvos) no sistema de informática e nos equipamentos da ABIQUIF são de sua exclusiva propriedade, não podendo ser manipulados, utilizados ou compartilhados por qualquer pessoa sujeita a este Código, sem autorização da Presidência.

Parágrafo único. É dever das Partes sujeitas a este Código utilizar os recursos de tecnologia da informação, eventualmente colocados à sua disposição pela ABIQUIF, com cuidado e exclusivamente para a realização das tarefas e obrigações inerentes ao seu cargo ou função.

Art. 18. As Partes sujeitas a este Código devem, ao se comunicarem entre si ou com as associadas, ou com quaisquer pessoas ou entidades outras, através dos meios colocados à sua disposição pela ABIQUIF, pautar-se pelo uso de linguagem polida, sóbria e objetiva.

Parágrafo único. É vedada a utilização dos meios de comunicação da ABIQUIF para difundir textos, artigos, charges, videoclipes e matérias similares, de natureza política, religiosa, ideológica ou pornográfica, em nome da entidade, não incluídas nesta restrição as comunicações (mensagens de texto) estritamente pessoais através de aparelhos celulares ou similares.

Capítulo 6 - Do Meio Ambiente e dos Direitos Humanos

Art. 19. Constitui dever de todas as Partes sujeitas a este Código contribuir, da melhor forma possível, para as ações voltadas à sustentabilidade no âmbito do desenvolvimento social, preservação do meio ambiente e aprimoramento da governança corporativa.

Art. 20. A todas as Partes sujeitas a este Código é proibido:
a) o trabalho noturno perigoso ou insalubre;
b) o trabalho infantil, trabalho de menores de dezoito anos e de qualquer trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos;
c) o trabalho forçado, degradante ou análogo à escravidão.

Capítulo 7 - Da violação dos preceitos deste Código

Art. 21. É dever de todos os sujeitos a este Código buscar orientações sobre questões de integridade e informar quaisquer potenciais ou reais ocorrências de não conformidade com este Código, contatando o Presidente do Conselho de Administração, o Vice-Presidente, o Diretor Secretário, o Diretor Tesoureiro, Diretor Técnico, Presidente Executivo e/ou os membros do Conselho Fiscal, que têm o dever de apurar todas as ocorrências reportadas, com imparcialidade e confidencialidade.

§ 1º - A denúncia pode ser assinada ou anônima, reportada presencialmente, por carta ou por correio eletrônico no e-mail abiquifi@abiquifi.org.br, devendo ser devidamente instruída de provas.

§ 2º - O sujeito que reportar ocorrência de não conformidade, fornecer informações ou de outra forma auxiliar em uma investigação, terá garantido seu anonimato se essa for a sua preferência e estará protegido contra qualquer represália.

Art. 22. Em se tratando de atos, ações e condutas praticadas por funcionário ou colaborador, o Presidente do Conselho de Administração poderá adotar de imediato as medidas pertinentes para correção e sanção.

Art. 23. Os atos, ações e condutas praticados pelas Partes sujeitas a este Código e que estiverem em desconformidade com suas disposições, serão investigados pelo Conselho de Administração, que deliberará pela aplicação ou não de penalidade de advertência, suspensão ou exclusão/demissão, dependendo da gravidade.

Capítulo 8 - Da vigência e da alteração deste Código

Art. 24. O presente Código de Conduta e Ética da ABIQUIF foi aprovado em Assembleia Geral, realizada em oito de dezembro de dois mil e vinte e dois, e entra em vigor nesta data.

§ 1º **-** Este Código poderá ser modificado a qualquer tempo por deliberação da Assembleia Geral, por proposta do Conselho de Administração.

§ 2º - O texto deste Código será disponibilizado no site da ABIQUIFI para conhecimento de todas as Partes a ele sujeitas.